ARTICULATION DE PROCÉDURE
ENQUÊTE «BRAVO» n°20AA/2222

01 11/12/AA 22h00 APJ (sur instructions OPJ)	**SAISINE – PLAINTE DE VILLA ALAIN C/ X** - Pour des faits de violences volontaires avec arme, sur un enseignant, aux abords d'un établissement scolaire dans un temps voisin de la sortie des élèves, par une personne dissimulant en tout ou partie son visage (Qualification 1) (*) - Frappé ce jour vers 18h15 à la sortie du collège où il est en poste. L'auteur, masqué, l'a frappé avec une batte de base-ball en lui reprochant son comportement avec les élèves - Flagrant délit - Information des droits à victime et mise en œuvre -Récépissé de déclaration - Avis OPJ. - Avis hiérarchie (*) *A ce stade, on pourrait être tenté de retenir aussi la préméditation mais cette hypothèse mérite d'être étayée, notamment par les auditions ultérieures*
02 11/12/AA 22h45 OPJ (permanence de nuit)	**AVIS PARQUET** - Communication des renseignements contenus dans la plainte.
03 11/12/AA 23h00 OPJ (permanence de nuit)	**ETABLISSEMENT DE RÉQUISITION A MÉDECIN (UMJ)** - Mission: . examiner M . VILLA . rédiger un certificat médical descriptif des blessures précisant l'I.T.T.
04 12/12/AA 07 h 45 OPJ	**TRANSPORT – CONSTATATIONS RUE DE MOLIERE A BEAUMONT (63) (Parking)** - Assistance I.J. - Recherches négatives - Absence de vidéo-protection - Annexe plan des lieux et album photo

05 12/12/AA 07 h 45 APJ (sur instructions OPJ)	**ENQUÊTE DE VOISINAGE RUE MOLIERE A BEAUMONT (63)** **(Collège et environs)** - négative - Absence de vidéo-protection
06 12/12/AA 10 h 05 OPJ	**RÉPONSE A RÉQUISITION MÉDECIN** - Blessures occasionnent ITT de 4 Jours - Annexes : copie de la réquisition et certificat médical
07 12/12/AA 10 h 35 OPJ	**RENSEIGNEMENTS ÉMANANT DU COLLÈGE LOUIS BLÉRIOT DE BEAUMONT** - Suite à réquisition adressée par télécopie au principal en vue d'obtenir la liste des élèves de M. VILLA - Annexes : • Copie de la réquisition adressée par télécopie • Liste des élèves de M . VILLA reçue en réponse
08 12/12/AA 10h50 OPJ	**RENSEIGNEMENTS ÉMANANT DU CODIS 63** - Suite à réquisition en vue d'identifier la personne ayant prêté assistance à la victime et prévenu les secours. - Annexes : • Copie de la réquisition adressée par télécopie • Réponse reçue en retour : identification de l'appelant : M. Toufik ZIDI demeurant 3 rue des érables à Beaumont (63)
09 12/12/AA 15h00 OPJ	**AUDITION DU TEMOIN TOUFIK ZIDI** - Confirme les déclarations de la victime - Remet l'écharpe perdue par l'auteur, saisie scellé N° UN. - identifie le témoin ayant pu voir l'auteur à visage découvert. (M. GARCIA, gardien d'immeuble)
10 12/12/AA 17h30 OPJ	**TRANSPORT AU 102 RUE MOLIERE A BEAUMONT (63)** - M. GARCIA, témoin, absent pendant 10 jours - Convocation déposée
11 13/12/AA 17h00 APJ (sur instructions OPJ)	**NOUVELLE AUDITION DE ALAIN VILLA** - Présentation de l'écharpe (scellé N° UN). - Corresponds à celle portée par son agresseur

12 22/12/AA 15H00 APJ (sur instructions OPJ)	**AUDITION TÉMOIN ROGER GARCIA** - Changement de cadre juridique : enquête préliminaire - Identification d'un suspect : Raoul VERT demeurant 6 ou 8 allée des sapins à BEAUMONT. - Présentation scellé n° UN : Ne reconnaît pas l' écharpe portée par l'agresseur.
13 22/12/AA 16H00 OPJ	**RENSEIGNEMENTS** - Recherches fichiers : • un individu correspond à l'identité fournie Raoul VERT né le 10/03/20XX à Nîmes (30) • Il a fait l'objet d'une gestion d'événement sur la M.C.I . • Son adresse : chez ses parents au 8 allée des sapins à BEAUMONT - non recherché - Nom patronymique correspond aussi à un des élèves de la victime
14 22/12/AA 16h30 OPJ	**AVIS MAGISTRAT** - Suite identification d'un suspect dans une enquête préliminaire - Instructions du magistrat : Poursuite des investigations
15 22/12/AA 17h30 APJ (sur instructions OPJ)	**TRANSPORT AU 8 ALLEE DES SAPINS A BEAUMONT** - Convocations de Raoul VERT et du civilement responsable, son père, Paul VERT pour le 23/12/AA à_11h00.

16 23/12/AA 11h00 OPJ	**NOTIFICATION DE PLACEMENT EN GAV A RAOUL VERT (MINEUR)** - A compter du 23/12/AA à 11h00 - Faits Q1 commis le 11/12/AA vers 18 H 15 près du collège Louis BLERIOT, rue Molière à BEAUMONT (63) - Motifs : 1°, 2° et 4° du 62-2 du C.P.P - Durée maximale 24h + 24h - Notification des droits : • de droit : avis représentant légal, médecin, avocat • silence, interprète, avis à personne de son choix/avis employeur/autorités consulaires, communiquer avec un des tiers prévus, consulter certaines pièces de procédure et présenter des observations au magistrat • Droit à l'information/accompagnement/remplacement des titulaires de l'autorité parentale, respect de sa vie privée, être détenu séparément des majeurs, préservation de sa santé, liberté de religion ou de conviction - Remise du formulaire de déclaration des droits - Pas de communication avec un tiers - Médecin, avis responsable légal et avocat de droit,
17 23/12/AA 11h20 OPJ	**AVIS A PARQUET** - Du placement en GAV de VERT Raoul - Faits Q1 - Motif(s) du 62-2 CPP : (1°, 2°et 4°)
18 23/12/AA 11h25 OPJ	**AVIS A MEDECIN** - Demande d'examen médical de Raoul VERT, 15 ans.
19 23/12/AA 11h30 APJ (sur instructions OPJ)	**AVIS AU REPRÉSENTANT LÉGAL (mineur)** - Paul VERT, père et civilement responsable - Avis de la mesure de garde à vue Faits Q1 commis le 11/12/AA vers 18 H 15 près du collège Louis BLÉRIOT, rue Molière à BEAUMONT (63) - Communication des motifs du 62-2 du C.P.P - Avisé de son droit à solliciter un avocat - Concernant la désignation d'un avocat obligatoire : demande entretien et assistance avec avocat commis d'office

20 23/12/AA 11h40 APJ (sur instructions OPJ)	**AUDITION CIVILEMENT RESPONSABLE DE RAOUL VERT** - Audition de Paul VERT, (père de Raoul VERT) - Reçoit les mêmes informations que celles communiquées au mineur (remise formulaire) - Présentation de l'écharpe (scellé N° UN) : Correspond bien à une écharpe de son fils Raoul - Donne son assentiment pour la réalisation d'une perquisition au domicile
21 23/12/AA 11h50 OPJ	**AVIS A AVOCAT** - Faits Q1 commis le 11/12/AA vers 18 H 15 près du collège Louis BLERIOT, rue Molière à BEAUMONT (63) - Demande d'assistance pour Raoul VERT
22 23/12/AA 12h30 OPJ	**TRANSPORT - PERQUISITION AU DOMICILE DE RAOUL VERT AU 8 ALLEE DES SAPINS A BEAUMONT** - Assentiment manuscrit préalable signé par Paul VERT - Entrée dans les lieux à 12h45 - En la présence constante et effective de Raoul VERT et de son père Paul - Découverte d'une batte de base-ball en bois sous le lit dans la chambre de Raoul VERT - Saisie scellé numéro DEUX - A 12H50, découverte incidente de six téléphones portables neufs dans la chambre de Raoul VERT. Ni lui ni son père ne peuvent en expliquer la provenance - Annexe : assentiment manuscrit signé par M. Paul VERT - Avis Parquet : Ouverture d'une procédure incidente en flagrant délit des faits de recel à l'encontre de Raoul VERT et poursuite des investigations dans le cadre de l'enquête préliminaire
23 23/12/AA 14h05 OPJ	**EXAMEN MÉDICAL DE RAOUL VERT** - État de santé compatible avec les mesures de garde à vue et de vidéosurveillance. Aucune observation - Annexes : copie réquisition et certificat médical.
24 23/12/AA 14h30 OPJ	**ENTRETIEN DE RAOUL VERT AVEC SON AVOCAT** - Mise à disposition des pièces de procédure consultables - Entretien de 30 minutes - Aucune observation

25 23/12/AA 15h00 OPJ	**AUDITION MIS EN CAUSE RAOUL VERT GARDE A VUE** - Sous enregistrement audio-visuel - Assistance avocat - Représentation de l'écharpe objet du scellé N° UN - Représentation de la batte de base-ball, objet du scellé numéro : DEUX - Nie les faits - Pas d'observation de l'avocat - Avis avocat prochaine audition/confrontation
26 23/12/AA 15h10 APJ (sur instructions OPJ)	**AUDITION DE NICOLAS VERT (frère de Raoul)** - A fait part à son grand frère Raoul des difficultés rencontrées avec l'un de ses professeurs, M. VILLA - Ignorait tout des intentions de son frère Raoul
27 24/12/AA 08h00 OPJ	**CONFRONTATION ENTRE RAOUL VERT ET ROGER GARCIA** - Confrontation en considération des dénégations de Raoul VERT et des déclarations du témoin Roger GARCIA - Enregistrement audio-visuel - Assistance avocat de Raoul VERT - Raoul VERT modifie sa déclaration et reconnaît les faits - Avis avocat prochaine audition
28 23/12/AA 08h20 OPJ	**2E AUDITION MIS EN CAUSE RAOUL VERT GARDE A VUE** - Sous enregistrement audio-visuel. - Assistance avocat - Reconnaît les faits de manière circonstanciée - Pas d'observation de l'avocat
29 24/12/AA 09h20 APJ (sur instructions OPJ)	**PLAINTE DE ALAIN VILLA C/ Raoul VERT** - Pour des faits Faits Q1 - Représentation scellé DEUX (batte de base-ball) : reconnaît cette arme
30 24/12/AA 09h30 OPJ	**COMPTE-RENDU PARQUET** - Informations des résultats de l'enquête - Instructions du magistrat : • fin de la mesure de garde à vue • Déferrement du mis en cause ce jour à 11h00

31 24/12/AA 09h35 APJ (sur instructions OPJ)	**AVIS A VICTIME ALAIN VILLA** - Avis de la décision du parquet
32 24/12/AA 09h40 APJ (sur instructions OPJ)	**AUDITION CIVILEMENT RESPONSABLE DE RAOUL VERT** - Prend connaissance des déclarations de son fils Nicolas - Prend acte de la décision du parquet
33 24/12/AA 10h10 OPJ	**SCELLE N° TROIS DU CD ROM DES AUDITIONS SOUS VIDEO** - Auditions de Raoul VERT - Confrontation entre Raoul VERT et Roger GARCIA - Annexes : Copie CD ROM et rapport du déroulement des Auditions
34 24/12/AA 10h10 OPJ 2	**SIGNALISATION GÉNÉTIQUE DU MIS EN CAUSE RAOUL VERT** - En concertation avec le parquet - Annexe : Copie réquisition FNAEG
35 24/12/AA 10H10 OPJ 3	**RÉCOLEMENT DE SCELLES** - 3 Scellés numérotés de 1 à 3 - Destination : greffe du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand
36 24/12/AA 10h15 OPJ	**NOTIFICATION DE DÉROULEMENT ET DE FIN DE GAV A Raoul VERT** - Rappel du déroulement de mesure - Fin de la mesure à 10h20 pour présentation à magistrat à 11h00